

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2775/2533

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

โจทก์

นายสุชิน เหลืองศิริ

จำเลย

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โจทก์ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความโปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ ศาลแรงงานกลางได้ส่งสำเนาคำร้องให้จำเลยโดยทาง ไปรษณีย์ลง ทะเบียนตอบรับแล้ว (อันดับ 25)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้เงินจำนวน 68,959 บาท พร้อม ดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จ

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 22)โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 23)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ฟ้องคดีเมื่อเกิน 10 ปี นับแต่วันที่จำเลยผิดสัญญาครั้งแรก แม้จำเลยมีหนังสือรับสภาพหนี้โจทก์ก็ฟ้องเกิน 10 ปี นับแต่วันรับสภาพหนี้หากนับจากวันที่โจทก์ชำระค่าสินไหมทดแทนให้บุคคลภายนอก โจทก์ก็ฟ้องเมื่อเกิน 10 ปีแล้ว ฟ้องของโจทก์จึงขาดอายุความเท่ากับศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์รู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำละเมิดมาเกิน 10 ปีแล้ว โจทก์อุทธรณ์โต้แย้งว่า โจทก์รู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำละเมิดเมื่อโจทก์ได้ตั้งตัวแทนช่วงดำเนินคดีนี้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2533 จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ฟ้องคดีเมื่อเกิน 10 ปี นับแต่วันที่จำเลยผิดสัญญาครั้งแรก แม้จำเลยมีหนังสือรับสภาพหนี้โจทก์ก็ฟ้องเกิน 10 ปี นับแต่วันรับสภาพหนี้หากนับจากวันที่โจทก์ชำระค่าสินไหมทดแทนให้บุคคลภายนอก โจทก์ก็ฟ้องเมื่อเกิน 10 ปีแล้ว ฟ้องของโจทก์จึงขาดอายุความเท่ากับศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์รู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำละเมิดมาเกิน 10 ปีแล้ว โจทก์อุทธรณ์โต้แย้งว่า โจทก์รู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำละเมิดเมื่อโจทก์ได้ตั้งตัวแทนช่วงดำเนินคดีนี้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2533 จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ